

# BLINDAJE JURÍDICO Y SANITARIO — CENTRO MIRÈ

**Preparado para:** Angélica Mirely Jiménez Regalado (Centro Mirè de Belleza Integral y Diseño)

**Domicilio del negocio:** Av. del Conscripto 13, Col. Manuel Ávila Camacho, C.P. 11610, Miguel Hidalgo, CDMX (dentro de Clínica Bloom)

**Actividad:** Cosmiatría / estética integral (persona física con actividad empresarial)

**Fecha del análisis:** 16 de julio de 2026

**Aviso importante.** Este documento es una guía técnica de cumplimiento regulatorio y buenas prácticas, basada en la revisión de los 3 PDFs y las 26 imágenes de redes que están en el repositorio, más la normativa federal aplicable. **No sustituye la asesoría de un abogado sanitario colegiado.** Antes de presentar correcciones ante COFEPRIS, valida la versión final con un especialista en Derecho Sanitario. Los criterios de COFEPRIS pueden actualizarse; verifica en el portal oficial (gob.mx / DIGIPRIS) antes de cada trámite.

## 1. RESUMEN EJECUTIVO (leer primero)

Mirely opera como **cosmiatra (no es médica)** con un **Aviso de Funcionamiento correcto para un salón/clínica de belleza (giro SCIAN 812110)**. El problema NO es su Aviso de Funcionamiento. Los tres focos de riesgo reales son:

| # | Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nivel de riesgo | Acción                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1 | <b>El Aviso de Publicidad está mal presentado.</b> Declara un giro de <i>consultorio de medicina especializada (621113)</i> , anuncia " <i>cirugía plástica, estética y reconstructiva</i> ", cita un número de licencia/ aviso que <b>no es el suyo</b> (2509135036X00564) y nombra como responsable sanitario a un <b>tercero médico</b> (RFC CAGJ771009TW8). Esto la ata a servicios médicos que ella no está autorizada a prestar. | CRÍTICO         | Corregir o dar de baja y re-presentar (Sección 4)  |
| 2 | <b>Su publicidad en redes mezcla estética con actos médicos:</b> "postquirúrgico", "calentando seroma" con radiofrecuencia, "aplicación de láser" sobre cicatrices, "drenado" de moretones postoperatorios. Manejar un seroma o una herida quirúrgica es <b>acto médico</b> ; anunciarlo sin ser médica configura riesgo de <i>ejercicio indebido y publicidad engañosa</i> .                                                          | CRÍTICO         | Reencuadrar servicios y lenguaje (Secciones 5 y 6) |
| 4 | <b>Varios procedimientos que realiza son actos médicos invasivos</b> que una cosmiatra sin cédula médica NO puede prestar: <b>mesoterapia, hidrolipoclasia ("lipo sin bisturí"), aplicación de enzimas, carboxiterapia y dermapen/microneedling con sangrado</b> . Implican inyección o ruptura de la piel.                                                                                                                            | CRÍTICO         | Suspender o pasarlos a un médico (Sección 2-BIS)   |
| 3 | <b>El Aviso de Privacidad tiene deficiencias</b> frente a la LFPDPPP: no menciona datos sensibles de salud, faltan domicilio del responsable y plazo, hay cláusulas de "renuncia a reclamar" que <b>no son válidas</b> , y el correo ARCO no coincide con el de COFEPRIS.                                                                                                                                                              | MEDIO           | Reemplazar por la versión de la Sección 7          |

**La estrategia de blindaje es una sola idea:** definir con precisión que Centro Mirè es un establecimiento de *estética/cosmiatría (no un consultorio médico)*, que solo ofrece procedimientos estéticos **NO invasivos**, y que todo lo "*postquirúrgico*" se hace por indicación y bajo responsabilidad del médico tratante mediante un convenio por escrito. Todo lo demás (documentos, redes, contratos) debe alinearse a esa idea.

## 2. QUÉ PUEDE Y QUÉ NO PUEDE HACER UNA COSMIATRA (marco legal)

La **cosmiatría** en México **no es una profesión con cédula ni una especialidad médica reconocida**. Quien la ejerce sin título de médico puede realizar únicamente **procedimientos estéticos superficiales y no invasivos**. La frontera la marcan la Ley General de Salud (LGS) y sus reglamentos.

### Permitido en un establecimiento de belleza (giro 812110), sin médico:

- Limpieza facial e **HydraFacial** (dermolimpieza superficial).
- Faciales, mascarillas, exfoliación mecánica superficial, extracción de comedones.
- **Maderoterapia**, masaje estético/relajante, **drenaje linfático manual con fin estético**.
- **Presoterapia** (botas de compresión) con fin estético/de confort.
- Aparatología estética **de baja potencia y uso cosmético** siempre que el equipo cuente con **registro sanitario / aviso de importación vigente** y se use dentro de su indicación cosmética.
- Cosmética, asesoría de cuidado de la piel, venta de producto cosmético con registro.

### NO permitido sin ser médico (o sin médico responsable y establecimiento habilitado):

- Cualquier procedimiento **invasivo o que rompa la barrera de la piel**: inyectables (bótox, ácido hialurónico, "lipopapada", enzimas), mesoterapia, hilos, peelings médicos/profundos, microneedling con sangrado.
- **Manejo de heridas quirúrgicas, drenaje de seromas, curación de complicaciones postoperatorias**. Esto es **acto médico**.
- **Láser ablativo / IPL médico / radiofrecuencia con fines terapéuticos o sobre pacientes postquirúrgicos**. El uso de estos equipos con fin terapéutico corresponde a personal de salud en establecimiento habilitado.
- **Diagnosticar, prescribir, indicar tratamientos médicos** o dar seguimiento clínico postquirúrgico por cuenta propia.
- Ostentarse o anunciarse como "clínica", "consultorio médico", "medicina estética" o usar la palabra "paciente" en sentido clínico.

**Regla de oro para Mirely:** todo lo que toque a un **paciente recién operado** (drenaje, radiofrecuencia sobre seroma, ultrasonido postquirúrgico, láser sobre cicatriz) **solo puede hacerse por indicación escrita del médico tratante, bajo su responsabilidad y supervisión**, con el equipo adecuado y expediente. Sin esa cobertura médica, esos servicios la exponen directamente.

**Fundamento:** LGS arts. 78, 79, 81 y 83 (ejercicio de profesiones de la salud y establecimientos); Reglamento de la LGS en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; y para el uso de equipos, la exigencia de **registro sanitario de dispositivos médicos** (COFEPRIS).

## 2-BIS. CLASIFICACIÓN DE CADA PROCEDIMIENTO QUE REALIZA (SEMÁFORO) — *la tabla más importante*

Esta es la lista real de servicios que ofrece Centro Mirè. La clasifico en tres niveles según lo que una **persona NO médica** puede hacer legalmente en México. **Rojo = no lo puede hacer ella; debe suspenderlo o pasarlo a un médico.**

| Procedimiento                   | Semáforo | Por qué                                                                        | Qué hacer para blindarse                                                                                     |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faciales</b> (según el caso) |          | Limpieza/hidratación/exfoliación superficial es estética                       | Mantener. Nada de peelings médicos profundos ni ácidos de grado médico                                       |
| <b>HydraFacial</b>              |          | Dermolimpieza superficial                                                      | Mantener. Equipo original con registro; respetar la marca                                                    |
| <b>Cavitador (cavitación)</b>   | /        | Aparatología estética no invasiva                                              | Mantener con equipo con <b>registro sanitario</b> . No prometer "elimina grasa": solo "mejora de apariencia" |
| <b>Radiofrecuencia</b>          |          | Aparatología estética; se vuelve médica si es terapéutica o sobre postoperados | Solo fin estético, equipo registrado. <b>Nunca</b> sobre seromas/heridas/postquirúrgico sin médico           |
| <b>Ultrasonido (estético)</b>   |          | Estético OK; terapéutico/postquirúrgico = médico                               | Solo cosmético, equipo registrado. No "ultrasonido postquirúrgico" por cuenta propia                         |
|                                 |          |                                                                                |                                                                                                              |

| Procedimiento                               | Semáforo | Por qué                                                                                                                       | Qué hacer para blindarse                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Láser Biolight / LED / fototerapia</b>   |          | La fototerapia LED de baja potencia es de bajo riesgo                                                                         | Confirmar que es LED/baja potencia con registro. No anunciarlo como tratamiento médico                                                                                 |
| <b>Depilación láser</b>                     |          | Práctica común en estética, <b>pero</b> el láser quema si se usa mal                                                          | Solo con <b>equipo con registro sanitario, capacitación certificada</b> , consentimiento informado y protocolo de seguridad. Idealmente con respaldo/indicación médica |
| <b>Eliminación de celulitis</b>             |          | Aceptable si es por aparatología no invasiva                                                                                  | Ofrecer como "reducción de apariencia de celulitis". Prohibido prometer "eliminación" (publicidad engañosa)                                                            |
| <b>Adiposidades localizadas</b>             | /        | Depende del método                                                                                                            | Si es aparatología no invasiva (cavitación/RF) gris, cuidar la promesa. Si implica <b>inyección de lipolíticos ROJO</b> (acto médico)                                  |
| <b>Dermapen / Microneedling</b>             |          | <b>Rompe la barrera de la piel y puede sangrar</b> = procedimiento invasivo                                                   | No hacerlo sin médico. Debe realizarlo personal de salud con asepsia y control de complicaciones                                                                       |
| <b>Mesoterapia</b>                          |          | <b>Inyección de sustancias en la dermis = acto médico</b>                                                                     | <b>Suspender.</b> Solo un médico puede inyectar. No es legal para cosmiatra                                                                                            |
| <b>Hidrolipoclasia ("lipo sin bisturí")</b> |          | Inyección de solución + ultrasonido para destruir grasa = <b>procedimiento médico invasivo</b> (riesgo de infección/necrosis) | <b>Suspender.</b> Debe hacerlo un médico en establecimiento habilitado                                                                                                 |
| <b>Aplicación de enzimas</b>                |          | <b>Inyección de enzimas lipolíticas = acto médico invasivo</b>                                                                | <b>Suspender.</b> Solo médico                                                                                                                                          |
| <b>Carboxiterapia</b>                       |          | <b>Infusión/inyección subcutánea de CO2 = acto médico invasivo</b>                                                            | <b>Suspender.</b> Solo médico                                                                                                                                          |
| <b>Dermatic (aparato)</b>                   |          | Depende del equipo real                                                                                                       | Confirmar qué es; si es no invasivo con registro gris. Si inyecta/perfora rojo                                                                                         |
| <b>Venta de producto</b>                    |          | Permitido                                                                                                                     | Solo <b>cosméticos con notificación/registro sanitario</b> . Prohibido vender medicamentos o "productos milagro" con promesas terapéuticas                             |
| <b>Manejo de aparatología (general)</b>     |          | Legal si cada equipo tiene registro y uso cosmético                                                                           | Inventario con <b>registro sanitario</b> de cada aparato + capacitación del fabricante                                                                                 |

## Conclusión de la tabla

- **Lo verde y amarillo** (faciales, hydrafacial, cavitación, RF estética, ultrasonido estético, LED, depilación láser con equipo registrado, celulitis, venta de cosmético) **es el negocio que sí puede sostener** como cosmiatra, cuidando equipos con registro y publicidad sin promesas médicas.
- **Lo rojo** (mesoterapia, hidrolipoclasia, aplicación de enzimas, carboxiterapia, dermapen/microneedling y cualquier inyección de adiposidades) **NO es legal que lo haga ella**. Son inyectables/invasivos = **actos médicos**. Hacerlos sin cédula la expone a: ejercicio indebido de la medicina, responsabilidad por daños (infecciones, necrosis, embolias grasas), sanciones de COFEPRIS y responsabilidad penal si hay lesiones.

## Cómo blindar lo ROJO (dos caminos limpios)

1. **Camino recomendado hoy: dejar de ofrecerlos ella.** Que los realice **un médico con cédula** (por ejemplo, el médico de la clínica que ya le refiere pacientes) dentro de un establecimiento habilitado, y que Mirely solo haga los complementarios estéticos no invasivos. La publicidad de esos procedimientos debe ir a nombre del médico, no de ella.
2. **Camino de crecimiento (mayor inversión):** convertir Centro Mirè en **establecimiento con servicios de atención médica:** incorporar formalmente un **médico responsable sanitario con cédula**, tramitar la autorización sanitaria que corresponda, cumplir NOM-016-SSA3-2012 (infraestructura/equipamiento), NOM-004-SSA3-2012 (expediente clínico), manejo de RPBI, área de procedimientos, etc. Solo así esos servicios serían legales bajo su techo, **y aun así los ejecutaría el médico, no ella.**

**Mensaje directo para Mirely:** puedes tener un negocio muy rentable y 100% blindado con todo lo verde/amarillo. Lo rojo, tal como está hoy (tú aplicándolo sin ser médica y encima anunciado como "cirugía/consultorio médico"), es lo que puede costarte una clausura y una demanda. Sepáralo de inmediato.

### 3. DIAGNÓSTICO DOCUMENTO POR DOCUMENTO

#### 3.1 Aviso de Funcionamiento (archivo "AVISO DE FUNCIONAMIENTO COFEPRIS.pdf") — CORRECTO

- **Formato:** FF-COFEPRIS-02, homoclave COFEPRIS-05-018. Número de ingreso **2509135018X00286**.
- **Establecimiento:** MIRÉ CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL.
- **Titular:** Angélica Mirely Jiménez Regalado — RFC JIRA8211124F7, CURP JIRA821112MDFMGN05.
- **Domicilio:** Av. del Conscripto 13, Col. Manuel Ávila Camacho, C.P. 11610, Miguel Hidalgo, CDMX.
- **Giro (SCIAN):** 812110 – Salones y clínicas de belleza y peluquerías.
- **Responsable sanitario:** Sección 5 en blanco (correcto: un salón de belleza no está obligado a tener responsable sanitario médico).
- **Firmado electrónicamente** (abril 2025), fecha de inicio de operaciones 01/06/2021.

**Veredicto:** Está **bien** para el giro declarado. Es el documento base de su blindaje y **hay que respetar sus límites:** un giro 812110 **no autoriza actos médicos**. El error no está aquí, está en que la publicidad y las redes prometen más de lo que este giro permite.

##### Recomendaciones menores:

1. Verificar que el **domicilio** y el **nombre comercial** coincidan **exactamente** en todos los documentos (aviso, publicidad, privacidad, facturación, letrado). Hoy aparece como "MIRÉ CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL", "...Y DISEÑO" y "CENTRO MIRÉ DE BELLEZA INTEGRAL Y DISEÑO" indistintamente. **Unificar a un solo nombre**.
2. Tener el Aviso **impreso y visible** en el establecimiento.
3. Si en el futuro incorpora un médico o servicios médicos, deberá **modificar el aviso** (o tramitar licencia sanitaria) y dar de alta un **responsable sanitario con cédula**.

#### 3.2 Aviso de Publicidad (archivo "COFEPRIS \_ DIGIPRIS.pdf") — INCORRECTO / DE ALTO RIESGO

- **Formato:** FF-COFEPRIS-13, homoclave COFEPRIS-02-002-A, Modalidad A (Actividades Profesionales, Técnicas, Auxiliares y Especialidades). Número de ingreso **2509132002A00274**, firmado por Angélica Mirely el 02/11/2025.
- **Lo que declaró (problemas):**
- **Giro SCIAN 621113 – "Consultorios de medicina especializada del sector privado"**. No coincide con su Aviso de Funcionamiento (812110).
- **Número de licencia/aviso citado: 2509135036X00564**. **No es su número** (el suyo es 2509135018X00286). Parece ser el de otro establecimiento/médico.
- **Responsable sanitario con RFC CAGJ771009TW8** = un **tercero (médico)**, no ella.
- **Servicio anunciado: "CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA" / "Consultorio de atención médica especializada"**. Ella no es médica ni cirujana.
- Dirigida a población general (masiva), medio Internet (web/redes), 7 servicios.

**Por qué es grave:** con este aviso, **Mirely quedó formalmente vinculada, con su nombre y RFC, a la publicidad de servicios médico-quirúrgicos que no está autorizada a prestar**. Si COFEPRIS verifica y cruza este aviso (621113, cirugía plástica, responsable médico ajeno) contra su Aviso de Funcionamiento (812110, sin responsable sanitario), aparece una **contradicción directa** que puede derivar en:

- Publicidad **engañoso** (LGS arts. 300–311 y Reglamento de Publicidad).
- Presunción de **ejercicio indebido** / oferta de servicios médicos sin autorización.
- **Multas, suspensión de publicidad y clausura** (LGS arts. 419–421 y correlativos).

**Veredicto:** **NO está correcto**. Este es el problema más urgente. Ver plan de corrección en la Sección 4.

### 3.3 Aviso de Privacidad (archivo "AVISO DE PRIVACIDAD centro mire.pdf") — MEJORABLE

Cumple lo básico (responsable, finalidades primarias/secundarias, derechos ARCO, medidas de seguridad), pero tiene deficiencias frente a la **LFPDPPP** (arts. 8, 15, 16 y 17) y su Reglamento. Detalle y versión corregida en la **Sección 7**. Problemas clave:

- No identifica el tratamiento de **datos personales sensibles** (estado de salud, fotos clínicas, condiciones médicas) ni pide consentimiento **expreso y por escrito** para ellos.
- Falta el **domicilio del responsable** y el **plazo/mecanismo** detallado para el ejercicio de derechos ARCO y revocación.
- Contiene cláusulas de "**renuncia a interponer reclamaciones/controversias**" — **no son válidas**: los derechos ARCO son irrenunciables y esa redacción puede tener el efecto contrario (verse como abusiva).
- El correo ARCO (**mirecbi@gmail.com**) no coincide con el de contacto de COFEPRIS (**mirely.miroslava02@gmail.com**). Unificar.
- Nombre del responsable inconsistente con los otros documentos.

## 4. PLAN DE CORRECCIÓN DEL AVISO DE PUBLICIDAD (URGENTE)

**Objetivo:** que la publicidad de Centro Mirè corresponda a su giro real (estética/cosmiatría, 812110) y **no** a servicios médicos.

**Opción A — La correcta para ella (recomendada):**

1. **Dar de baja / no utilizar** el Aviso de Publicidad actual (621113, cirugía plástica) porque no corresponde a su establecimiento.
2. Presentar, si lo necesita, un **nuevo Aviso de Publicidad congruente con el giro 812110**, anunciando **solo servicios estéticos no invasivos** (faciales, HydraFacial, maderoterapia, presoterapia, masaje/drenaje estético). En publicidad de servicios de belleza (no médicos) muchas veces **basta con no hacer afirmaciones médicas ni terapéuticas**; confirma con el especialista si en tu caso el aviso es necesario o no.
3. **Eliminar toda referencia** a "cirugía", "consultorio", "medicina", "reconstructiva", "postquirúrgico", "seroma", "tratamiento médico" en la publicidad propia.

**Opción B — Solo si de verdad quiere ofrecer servicios médicos:** tendría que **asociarse formalmente con un médico y cambiar de figura**: tramitar el establecimiento como servicio de atención médica (licencia/aviso correspondiente, responsable sanitario con cédula, cumplimiento de NOM-016-SSA3-2012 y NOM-004-SSA3-2012, etc.). Esto es un proyecto mayor y **no es lo que hoy es su negocio**.

**Nota sobre el número ajeno y el médico tercero:** aclarar **por qué** el aviso quedó con la licencia 2509135036X00564 y el RFC CAGJ771009TW8. Si un gestor lo llenó con datos de la clínica o del cirujano, hay que **corregirlo formalmente**, porque hoy ella firmó como titular de una publicidad médica que no le corresponde.

## 5. REDES SOCIALES (@centro.mire) — QUÉ CAMBIAR YA

Lo que se publicó como historias/destacados incluye contenido que **sube el riesgo** porque documenta prácticas médicas hechas fuera de un marco médico:

| Publicación observada                                | Riesgo                                             | Qué hacer                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Post quirúrgico facial" / "Postquirúrgico corporal" | Alto — sugiere atención a pacientes operados       | Reencuadrar como " <b>cuidado estético complementario, por indicación de tu médico</b> ". Nunca "postoperatorio" a secas |
| "Radiofrecuencia – calentando seroma"                | <b>Muy alto</b> — manejar un seroma es acto médico | <b>Eliminar</b> . No mostrar ni ofrecer manejo de seromas/complicaciones                                                 |
| "Aplicación de láser" sobre cicatriz                 | Alto — uso terapéutico de láser                    | Retirar salvo que sea equipo cosmético con registro y <b>bajo indicación médica documentada</b>                          |
| "Drenado" sobre moretones postoperatorios            | Medio-alto                                         | Ofrecer " <b>drenaje linfático manual estético</b> ", sin vincularlo a cirugía/curación                                  |

| Publicación observada                              | Riesgo | Qué hacer                                                         |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| "Ultrasonido" facial/corporal                      | Medio  | Solo aparatología estética con registro sanitario y fin cosmético |
| Maderoterapia, presoterapia, HydraFacial, faciales | Bajo — | Mantener. Es el núcleo permitido de su negocio                    |

#### Reglas de comunicación (aplican a Instagram, TikTok, web, folletos, letrero):

1. **No usar** las palabras: *clínica médica, consultorio, doctora, médica, paciente (en sentido clínico), cirugía, postoperatorio, tratamiento médico, curación, cura, diagnóstico, seroma, quirúrgico*.
2. **Sí usar:** *centro de estética, cosmiatra, especialista en cuidado de la piel, cliente, tratamiento estético, cuidado complementario, bienestar*.
3. **Prohibido prometer resultados médicos o terapéuticos** ("elimina", "cura", "reduce medidas garantizado", "recuperación postquirúrgica"). La LGS prohíbe la publicidad que atribuya cualidades terapéuticas o induzca a error.
4. Antes/después: solo con **consentimiento por escrito** de la persona, sin exagerar resultados y sin sugerir efecto médico.
5. Si un médico le refiere clientes para cuidados complementarios, la comunicación debe decir claramente que es **"por indicación y bajo supervisión del médico tratante"**.
6. **HydraFacial** es marca registrada: usarla solo si su proveedor/equipo es original y respetando el uso de marca (evitar problemas de propiedad industrial además de los sanitarios).

## 6. LOS SERVICIOS "POSTQUIRÚRGICOS" Y LA RELACIÓN CON LOS MÉDICOS DE LA CLÍNICA

Este es el corazón del blindaje, porque **el médico le manda pacientes operados** para masajes, drenajes, radiofrecuencia, ultrasonido, etc. Para que esto no la haga responsable de un acto médico:

1. **Convenio de colaboración / prestación de servicios por escrito** entre Centro Mirè y cada médico (o con Clínica Bloom) que:
  - Deje claro que Mirely presta **servicios estéticos complementarios NO invasivos**, no atención médica.
  - Establezca que **cada cliente postoperado llega con indicación médica por escrito** del médico tratante (qué sí y qué no hacer, desde cuándo, contraindicaciones).
  - Fije que **la responsabilidad clínica del postoperatorio es del médico**, no de Mirely.
  - Delimite responsabilidades, confidencialidad y manejo de datos.
2. **Formato de "indicación/orden estética postquirúrgica"** firmado por el médico para cada cliente (fecha de cirugía, procedimientos autorizados, número de sesiones, señales de alarma para regresar con el médico).
3. **Consentimiento informado estético** firmado por cada cliente (Sección 8).
4. **Protocolo de derivación:** ante cualquier signo de alarma (dolor anormal, secreción, fiebre, seroma, dehiscencia), Mirely **no trata: regresa al cliente con su médico** y lo documenta.
5. **No manejar complicaciones** (seromas, heridas abiertas, infecciones). Eso es del médico.
6. **Bitácora por cliente** (no expediente clínico, sino registro de servicios estéticos): fecha, servicio, quién lo indicó, consentimiento, fotos con permiso.

Con esto, si algo sale mal, la línea de responsabilidad queda: **el médico indica y responde por lo clínico; Mirely ejecuta un servicio estético dentro de lo indicado**. Ese es el blindaje.

## 7. AVISO DE PRIVACIDAD CORREGIDO (versión sugerida para reemplazar la actual)

Ajusta los campos entre corchetes y valida con el especialista. Usa **un solo** nombre y **un solo** correo.

## AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Última actualización: **fecha**

**CENTRO MIRÉ DE BELLEZA INTEGRAL Y DISEÑO**, con domicilio en Av. del Conscripto 13, Col. Manuel Ávila Camacho, C.P. 11610, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y correo de contacto un solo correo, p. ej. contacto@centromire.mx, es el **responsable** del tratamiento de sus datos personales, conforme a los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento.

**Datos que recabamos.** Identificación y contacto (nombre, teléfono, correo), datos de facturación y, en su caso, **datos personales sensibles relativos a su estado de salud** (antecedentes relevantes para el servicio estético, alergias, cirugías previas, indicaciones de su médico tratante) e **imágenes** (fotografías y videos de la zona a tratar).

**Finalidades primarias (necesarias):** identificarle como cliente; agendar y dar seguimiento a sus servicios estéticos; valorar la pertinencia y seguridad del servicio; integrar su registro de servicios; facturar; y atender indicaciones de su médico tratante cuando el servicio sea complementario a un procedimiento médico.

**Finalidades secundarias (opcionales):** difusión de fotografías, videos y testimonios en redes sociales, sitio web y materiales publicitarios; envío de promociones. **Estas finalidades requieren su consentimiento y su negativa no condiciona la prestación del servicio.** Puede negarlas o revocarlas en cualquier momento en el correo/domicilio de contacto.

**Datos sensibles.** Para tratar datos de salud e imágenes de la zona tratada se requiere su **consentimiento expreso y por escrito** (art. 9 LFPDPPP), que se recaba mediante el consentimiento informado correspondiente.

**Transferencias.** No transferimos sus datos a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones del art. 37 de la LFPDPPP (autoridades sanitarias, fiscales o judiciales). Cuando su servicio derive de una indicación médica, podremos **compartir con su médico tratante** la información necesaria para su seguridad, con su consentimiento.

**Derechos ARCO y revocación.** Usted puede Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento, así como revocar su consentimiento o limitar el uso/divulgación de sus datos, enviando su solicitud a correo o en el domicilio señalado. Su solicitud debe incluir nombre, medio para recibir respuesta, documento que acredite identidad y descripción de los datos. Responderemos en los plazos de los arts. 32 y 35 de la LFPDPPP (20 días hábiles).

**Medidas de seguridad.** Adoptamos medidas administrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos contra daño, pérdida, alteración o acceso no autorizado.

**Cambios.** Este aviso puede actualizarse; la versión vigente estará disponible en el establecimiento y en nuestros canales oficiales.

### Consentimiento:

Acepto el uso de mis datos para finalidades **secundarias** (difusión/publicidad).

No acepto finalidades secundarias.

Nombre y firma del titular: **\_\_\_ Fecha: \_\_**

---

**Qué se quitó y por qué:** se eliminaron las cláusulas de "renuncia a interponer reclamaciones/controversias" y de que el titular "renuncia" a derechos, porque **los derechos ARCO son irrenunciables** y esas cláusulas pueden considerarse abusivas e inválidas. La protección real frente al uso de imágenes se logra con un **consentimiento informado bien redactado**, no con una renuncia de derechos.

---

## 8. DOCUMENTOS QUE MIRELY DEBE TENER (CHECKLIST DE BLINDAJE)

### A. Sanitario / COFEPRIS

- ☐ **Aviso de Funcionamiento** (812110) vigente, impreso y visible. ya lo tiene.
- ☐ **Corrección o baja del Aviso de Publicidad** actual (621113/cirugía plástica). pendiente urgente.
- ☐ Nuevo Aviso de Publicidad **congruente con 812110** (si aplica) sin afirmaciones médicas.
- ☐ Inventario de **equipos** (láser, radiofrecuencia, ultrasonido, presoterapia) con **registro sanitario / aviso de importación** y manuales. Retirar de uso lo que no tenga registro o sea de uso médico.

- ☐ Constancias de **capacitación/cursos** de cosmiatría y de cada aparato (diplomas, certificados del fabricante).

## B. Relación con médicos / postquirúrgico

- ☐ **Convenio de colaboración por escrito** con el/los médicos y/o Clínica Bloom.
- ☐ **Formato de indicación médica** por cliente postoperado (firmado por el médico).
- ☐ **Protocolo de derivación** ante signos de alarma.
- ☐ Delimitación clara (por escrito) de que **Clínica Bloom y Centro Mirè son negocios independientes** (contrato de arrendamiento/subarrendamiento del espacio, para que las responsabilidades no se confundan).

## C. Con cada cliente

- ☐ **Consentimiento informado estético** por servicio (qué es, qué no es, riesgos, que no es tratamiento médico, contraindicaciones).
- ☐ **Consentimiento de uso de imagen** separado y específico (para redes).
- ☐ **Aviso de Privacidad** corregido (Sección 7), con acuse de recibido.
- ☐ **Bitácora/registro de servicios** por cliente.
- ☐ Cuestionario de salud básico y de alergias (para seguridad, no para diagnosticar).

## D. Fiscal / mercantil / laboral

- ☐ Alta en SAT como **persona física con actividad empresarial** y régimen adecuado; emisión de CFDI.
- ☐ **Registro de marca** "Centro Mirè" / logotipo ante el IMPI (protege el nombre y evita conflictos).
- ☐ Contrato de **arrendamiento del espacio** dentro de Clínica Bloom.
- ☐ Si tiene personal: contratos laborales, IMSS, y capacitación documentada.
- ☐ **Seguro de responsabilidad civil** para el negocio de estética (muy recomendable como capa extra de protección).

## E. Protección de datos (INAI)

- ☐ Aviso de Privacidad integral + simplificado (cartel corto en recepción) + corto (para redes/web).
- ☐ Designar responsable de datos y procedimiento ARCO.
- ☐ Resguardo seguro de fotos y expedientes (acceso restringido, respaldo).

---

## 9. HOJA DE RUTA PRIORIZADA (qué hacer primero)

---

### Semana 1 (urgente — reduce el riesgo mayor):

1. **Suspender de inmediato** los procedimientos invasivos que realiza sin ser médica: **mesoterapia, hidrolipoclasia, aplicación de enzimas, carboxiterapia, dermapen/microneedling y cualquier inyección para adiposidades** (ver tabla 2-BIS). Pasarlos al médico o retirarlos de la oferta.
2. **Pausar/retirar** de redes el contenido de "seroma", "postquirúrgico", "láser", inyectables y toda promesa médica.
3. Reunir con el gestor/abogado la información para **corregir o dar de baja el Aviso de Publicidad**.
4. Redactar y empezar a usar el **consentimiento informado** y el **Aviso de Privacidad** corregido.

### Semanas 2-4 (estructura):

4. Firmar el **convenio con los médicos** y crear el **formato de indicación médica** por cliente.
5. Revisar **registros sanitarios de equipos**; retirar lo que no cumpla.
6. Unificar **nombre comercial** en todos los documentos, letrero y facturación.

### Mes 2 (consolidación):

7. Registrar la **marca** ante IMPI.
8. Contratar **seguro de responsabilidad civil**.
9. Ordenar carpeta fiscal, laboral y contrato de arrendamiento del espacio.
10. Validación final de todo el paquete con un **abogado sanitario**.

---

## 10. FUNDAMENTO NORMATIVO (para consulta con el especialista)

---

- **Ley General de Salud** — ejercicio de profesiones de la salud y establecimientos (arts. 78, 79, 81, 83); publicidad de servicios y productos (arts. 300–311); sanciones (arts. 419–421 y correlativos).
- **Reglamento de la LGS en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.**
- **Reglamento de la LGS en materia de Publicidad** — condiciones para anunciar servicios profesionales y prohibición de publicidad engañosa/con atribuciones terapéuticas.
- **Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.**
- **Registro sanitario de dispositivos médicos** (equipos de láser, radiofrecuencia, ultrasonido).
- **NOM-004-SSA3-2012** (expediente clínico) y **NOM-016-SSA3-2012** (infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica) — aplican si algún día ofrece servicios médicos.
- **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares** y su Reglamento — arts. 8, 9, 15, 16, 17, 32, 35 y 37.
- **Ley de la Propiedad Industrial / Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial** — registro de marca.

*Contenido reformulado y resumido con fines de cumplimiento; verifica el texto vigente de cada norma en el DOF y en el portal de COFEPRIS/DIGIPRIS antes de presentar trámites.*